

시 정 요 구 / 주 의 요 구

1. 제 목 : 공공개발 시설물 인증 업무 불철저
2. 소관부점 : 남부개발처, 수도권개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 「국유재산법」, 「공유재산 및 물품관리법」에 따라 국가 및 지방자치단체로부터 위탁받은 일반재산에 대해 건축, 대수선 등의 개발 업무를 수행하고 있고 개발사업에 대한 주요사항은 작성된 사업계획서를 위탁자에게 승인 받는 것으로 정하고 있다.¹⁾

이에 대해 수도권개발처 등 3개 건설부점은 사업계획서에 따른 건축 관련 인·허가, 인증 및 시공 관리 등의 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공공개발 업무세칙」 제24조와 사업계획서에 따르면 공사는 위탁자를 대신하여 시설물 인·허가 등 법령에서 요구하는 각종 인증을 [표 15]와 같이 받아야 하는데 공사는 각종 인증 업무를 수행하기 위해 시공사의 업무 범위에 해당 내용을 포함하여 계약을 체결하고 있고²⁾

1) 「공공개발업무세칙」 제18조에 따르면 국유재산 위탁·기금개발의 경우 위탁자가 「행정 권한의 위임 및 위탁에 관한 규정」 제13조에 명시된 사항이 포함된 사업계획을 승인함으로써 위·수탁계약이 체결된 것으로 보고 있고, 공유개발의 경우 「공유재산 및 물품관리법」 시행령 제48조의2에 따른 위·수탁 계약을 체결하고 사업계획서를 제출하고 있음

[표 15] 법령에 따른 공공시설물 인증 대상 현황

인증명	내 용	인증대상		관련법령
		용도	규모기준	

“기재 생략”

* 장애물 없는 생활환경 인증(Barrier Free)

「공공개발 업무세칙」 제66조~제69조에 따르면 건설부점장이 시공사 등의 업무를 검사할 때에는 해당 부점장이 임명한 검사자³⁾가 계약서류에 따른 이행여부를 확인하고 그 결과를 건설부점장에게 보고하면 건설부점장은 검사 결과에 따라 시정을 지시하거나 검사완료 등을 조치하는 것으로 계약이행을 확인하도록 하고 있다.

따라서, 국가·지방자치단체를 대신하여 일반재산을 개발하고 시설물에 대한 인증업무를 수행할 때에는 시공사 등의 계약이행을 검사하고 필요한 조치를 하여 시설물이 법령에 따른 인증을 취득하도록 관련 업무를 수행하여야 한다.

2) 입찰 시 공개하는 현장설명서, 계약체결 시 포함되는 공사계약특수조건을 통해 시공사에서 인증업무를 수행하도록 명시하고 있어 정당한 시공사의 업무범위에 포함되나 계약시점에 인증을 위한 공사비용 등은 산정할 수 없어 내역서는 관련사항이 포함되지 않고 있음

3) 공공개발본부에서는 「건설기술진흥법」에 따른 감독권한대행인 건설사업관리용역사를 선정하고 검사 업무를 건설사업관리단에 위임하고 있는데 실무적으로는 건설사업관리단(CM단)이 검사업무를 수행하면 담당자, 자점감사(준공검사시는 담당 감사역), 계약담당자는 입회(조서 서명)하는 것으로 업무가 진행되고 있음

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 시설물 인증취득 업무 불철저

그런데 감사대상 기간 중 수도권개발처 등 3개 건설부점의 시설물 인증 취득관련 업무 현황을 점검한 결과

‘18. 8. 21. 당시 국유중부개발처(현 수도권개발처)에서 준공한 ○○○동 ■■■, ■■■ 빌딩 개발사업의 경우 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」에 따라 국가 등이 신축하는 업무, 근린생활 시설에 해당되므로 ‘장애물 없는 생활환경 인증’(이하 “BF 인증”이라 한다)을 받아야 하는데도 인증기관의 지적사항을 보완하지 못하여 시설물이 준공⁴⁾된 후 3년이 지난 감사일 현재까지 BF 인증을 취득하지 못한 것으로 확인 되는 등 [표 16]과 같이 총 4건의 시설물 인증 미취득 사례가 확인되었다.

[표 16] 관련 법령에 따른 시설물 인증 미취득 현황

(단위 : m², 백만 원)

구 분	시설규모	총 사업비	BF 인증	녹색건축 인증	비 고
-----	------	-------	-------	---------	-----

“기재 생략”

4) ‘○○○동 ■■■, ■■■ 빌딩’ 개발사업은 2건의 개발사업 시설공사를 ■■■■■■■■(주)에게 발주 하였는데 담당자는 2018. 10. 1. 시설공사 준공검사 결과 보고 후 2019. 3. 11. BF 본인증 취득 촉구 등을 시공사에게 통보하였으나 본인증 취득이 이행되지 않았고, 담당자는 시공사의 준공금 청구에 따라 2019. 9. 9. 준공금을 지급하였음

(2) BF 인증 지연신청 및 검사업무 부적정

또한, 시공사의 과업내용에는 시설물 인증에 대한 사항⁵⁾이 포함되어 있어 세칙에 따르면 시공사가 시설물을 준공할 때까지 인증을 완료하고 건설부점장은 검사자를 지정하여 과업내용의 이행여부를 확인한 뒤 필요한 조치를 하여야 하는데

BF 인증의 경우는 [표 17]과 같은 절차로 진행되고 실제 인증은 준공 후 대략 3개월 전·후로 완료되며, 건설부점에서는 준공시점에 인증을 완료할 목적으로 준공 및 과업완료시기와 그에 따른 준공 공사대금 지급시기 등을 고려하여 통상 준공 1~2개월전부터 인증을 신청⁶⁾하므로 준공 정산금이 지급되기 전에 BF 인증을 완료하는 것이 타당하다.

[표 17] 장애물 없는 생활환경 인증(BF 인증) 업무 절차

구분	설계 단계		시공 단계	
	예비인증접수	심사반영	공사 중	준공 후

“기재 생략”

5) 공공개발사업 현장설명서, 공사계약특수조건은 공사관리 담당자가 작성하고 있는데 현장의 특이사항 외 인증 관련 사항은 유사하게 작성되고 있음

“기재 생략”	“기재 생략”
현장설명서(○○○·▣빌딩 발체)	공사계약특수조건

6) 인증기관에서는 준공 후 인증을 신청하도록 하고 있으나 서류 처리 기간, 접수 후 현장 실사 기간 등을 감안하여 준공 1~2개월 전에 인증을 신청하고 있고 최종 인증은 준공 후 4개월 내 받고 있음

그런데, 감사대상기간 중 BF 인증 신청 및 검사업무의 적정성을 점검한 결과, '20. 2. 13. 남부개발처에서 건설공사를 완료한 '나라키움 䄠䄠통합청사' 개발사업의 경우 시공사인 (주)䄠䄠䄠䄠의 과업내용에는 BF 인증에 관한 내용이 포함ㄱ되어 있어 준공시까지 인증을 완료하고 검사를 실시한 뒤 필요한 조치를 하여야 하는데도

같은 해 3. 4. CM단의 준공검사 보고에 따라 6. 16. 준공금을 지급 하였으나 시공사의 과업내용에 포함된 BF 인증을 준공 후 7개월이 지난 9. 28.이 되어서야 신청ㄱ하였으며, 인증기관에서 통보한 보완 사항을 반영하기 위한 건설공사를 진행하기 위해 같은 해 11. 10. 당초 시공사와 추가 계약ㄱ을 체결한 후 준공한 지 1년이 지난 '21. 2. 18.에 서야 BF 인증을 받은 사실이 있는 등 [표 18]과 같이 BF 인증과 관련 하여 준공검사 업무 불철저 3건, 인증지연신청 1건이 확인되었다.

[표 18] BF인증 관련 준공검사 등 업무처리 현황

사업명	BF 인증 과업내용 포함여부	공사 완료일자	준공금 검사일	BF 인증관련 추가공사 계약일	비고
-----	-----------------------	------------	------------	------------------------	----

“기재 생략”

7) 실시설계 기술제안 입찰안내서(13p) : 계약상대자는 다음의 각종 건축물의 본 인증을 취득 하여야 한다. (녹색건축물 우수 등급, 건축물에너지 효율등급 1등급, 초고속정보통신 1등급, 장애물 없는 생활환경인증(BF)우수 등급)

8) 준공 1~2개월 전 BF 인증을 신청하는 다른 사업과 달리 인증이 지연 신청되었고 이로 인한 인증기관의 현장실사가 2020. 11. 3. 실시되고 보완사항이 통보된 것으로 확인됨

9) 남부개발처에서는 BF 인증관련 추가 공사가 경미하고 당초 공사계약 내역에 포함된 사항이 아니어서 준공 후 추가계약을 통해 BF 인증 관련 공사를 실시하고 있다고 언급 하였으나 관련 업무가 당초 과업내용에 포함되어 있기 때문에 당초 계약 범위 내에서 완료하는 것이 타당함

[소관부점 의견] 수도권개발처 등 건설부점에서는 감사결과를 수용하면서도 인증업무의 경우 공사에서 적기에 신청하더라도 인증기관의 업무량에 따라 지연되는 사례가 다수이고 현장실사를 실시하는 심사위원에 따라 조치사항의 편차로 일관된 업무처리의 한계가 있다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

① 수도권개발처장은 관련 법령에 따른 시설물 인증을 받지 않은 나라키움 ○○○동 ■·▣빌딩 등 공공개발사업 3건¹⁰⁾에 대해 해당 시설물 인증을 취득하고 향후 시설물 인증을 미취득하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(시정)

② 남부개발처장은 시설물 인증업무와 관련하여 시공사의 과업에 따른 준공검사 및 대금지급 업무가 철저히 이루어지도록 하고, 인증신청을 지연하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

10) 나라키움 ○○○동 ■, ▣ 빌딩, ■■구 ■■■동 공공복합 청사 개발사업